٢- مشروعيته وأدلة ذلك :

الأصل في مشروعية عقد الأمان قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَٰمَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُۥ ﴾ [التوبة :٦] .

٣- ممن يصح وشروطه : يصح عقد الأمان من كل أحد من المسلمين ، بشرط أن يكون :

-عاقلاً بالغاً : فلا يصح من المجنون والطفل .

-مختاراً : فلا يصحُّ من المكره ، ولا السكران ، ولا المغمى عليه .

فيصح من المرأة لقوله ﷺ : (قد أجرنا من أجرتِ يا أم هانئ)[١] . ويصح من العبد ؛ لقوله ﷺ : (ذمة المسلمين واحدة ، يسعى بها أدناهم)[٢] .

ويكون الأمان عاماً : من الإمام لجميع المشركين ، أو من الأمير لأهل بلده ، وخاصاً : من آحاد الرعية المسلمين لواحد من الأعداء . والأمان العام من تصرفات إمام المسلمين ؛ لأن ولايته عامة ، وليس لأحد أن يفعل ذلك إلا بموافقته .

ويقع الأمان بكل ما يدل عليه من قول مثل : (أنت آمن) ، أو : (أجرتك) ، أو (لا بأس عليك) ، أو إشارة مفهمة .

والمستأمن : هو الذي يطلب الأمان ليسمع كلام الله ويعرف شرائع الإسلام ، فتلزم إجابته للآية السابقة ، ثم يرد إلى مأمنه .

٤- حكم الأمان وما يلزم به : يلزم الوفاء بعقد الأمان ، فيحرم قتل المستأمن أو أسره أو استرقاقه ، وكذا الالتزام بسائر الأمور المتفق عليها في عقد الأمان .

ويجوز نبذ الأمان إلى الأعداء ، إن خيف شرهم وخيانتهم .

---

(١) أخرجه مسلم برقم (٣٣٦)-٨٢

(٢) أخرجه البخاري برقم (٣١٧٢) ، ومسلم برقم (١٣٧٠) .